رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٦٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات غير إدارية - إجراءات قضائية - الامتناع عن تسليم صورة قرار قضائي.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها (وزارة العدل) بتسليمهم صورة من القرار القضائي المتضمن إلغاء الصك المبني عليه ملكيتهم لأرض، وتسليمهم بدل فاقد لأصل صك ملكيتهم، ودفع أتعاب المحاماة - تضمن النظام أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لها من أحكام داخلة في ولايتها - السلطة القضائية حينما تمارس أي إجراء فإنها تقوم به بحكم الوظيفة القضائية المتمثلة بنظر القضية وما يتبعها من أعمال - الثابت أن الدعوى الماثلة منصبة على أعمال وإجراءات قضائية؛ ومن ثم تنحسر ولاية المحاكم الإدارية عن الفصل فيها - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٤) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (١) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤هـ، مفادها: أن الأرض الواقعة في منطقة السوداوية الشعبية في مكة المكرمة آلت إلى مُورِّث موكليها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٩/١/٣هـ، وحيث إن أصل الصك مفقود وبحوزة موكليها صورة منه، فقد تمت مخاطبة المدعى عليها بطلب بدل فاقد لأصل الصك، إلا وأنه بعد مطالبات وكثرة مراجعات قد أفادت المدعى عليها بأن الصك المشار إليه ملغي بناء على الشرح المدون على هامش الصك من هيئة التمييز، المتضمن أن هذا الصك مبني على الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٧٩/٧/١٠هـ، وهو صك خصومة لا يصلح للاستناد عليه في الإفراغ، وخُتمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكليها صورة من قرار الإلغاء، إضافة إلى إلزامها بتسليمهم بدل فاقد لأصل الصك محل الدعوى، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وبعد إحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها وفقاً لما هو مثبت في محضر ضبطها، وقد اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى ومرفقاتها والطلبات الواردة فيها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت وكيلة المدعين تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام وزارة العدل بتسليم موكليها صورة من قرار إلغاء الصك رقم (...) وتاريخ ١٣٩٩/١/٣هـ، والمهمش عليه من هيئة التمييز باعتباره صك خصومة لا يصلح للاستناد عليه في الإفراغ، إضافة إلى المطالبة بتسليمهم بدل فاقد لأصل الصك المشار إليه، والمطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحث إن طلب المدعي متعلقٌ بأعمال صادرة عن هيئة التمييز بصفتها صاحبة سلطة قضائية، وحيث نص نظام القضاء في مادته الأولى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ على أن: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء"، واستناداً لحكم المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٩هـ حيث تنص على أنه: "لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم -غير الخاضعة لهذا النظام- من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات"؛ مما يعني أن السلطة القضائية حينما تمارس أي إجراء فإنها تقوم به بحكم الوظيفة القضائية المتمثلة

بنظر القضية وما يتبعها من أعمال. وبما أن حقيقة دعوى المدعين منصبة على أعمال وإجراءات قضائية صادرة من هيئة التمييز؛ وعليه فإن ولاية المحاكم الإدارية بديوان المظالم تنحسر عن الفصل في هذه الدعوى، ويتعين الحكم بعدم اختصاص نظرها ولائياً، وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (٣٥٦٣) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة العدل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.